

1500165-51.2022.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... são conhecidos pelo envolvimento com tráfico de drogas; que DIOGO também é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, com passagens pela Vara da Infância e da Juventude; que recebeu uma denúncia no sentido de que LUCAS e GABRIEL estavam levando drogas em um veículo Ford Scort para serem vendidas na boate 017; que, em determinado momento, visualizou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500165-51.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-51.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS, LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES e DIOGO CÉSAR PICOLIN foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES pelo crime do artigo 129, artigo 329 e artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, iniciado mediante Auto de Prisão em Flagrante, que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 00h00, na Avenida Mangará e Rua São João, 359, nesta Cidade e Comarca de Santa Fé do Sul, VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS, qualificado à fl. 07, LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES qualificado à fl. 14, e DIOGO CÉSAR PICOLIN, qualificado à fl. 10, transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, seis porções de cocaína e quatro porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, além disso, LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES qualificado à fl. 14, e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES, qualificado à fl. 12, guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, mais uma porção de cocaína e vinte e nove porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/27, laudo de constatação de fls. 31/34 e 35/37 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 235/237.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES, qualificado à fl. 12, opôs-se a ordem legal dos Policiais Militares, mediante violência física.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIEL HENRIQUE DA

SILVA GENTIL GONÇALVES, qualificado à fl. 12, ofendeu a integridade corporal de ROGER GABRIEL DE JESUS SALVADOR, causando lesão corporal de natureza leve. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES, qualificado à fl. 12, deteriorou uma viatura da Polícia Militar.

LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES e DIOGO CÉSAR PICOLIN foram presos em flagrante no dia 16 de junho de 2022. A denúncia foi recebida no dia 18/08/2022.

LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES foi notificado no dia 25/07/2022 (fls.282) e apresentou resposta à acusação às fls. 423/428; GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES foi notificado no dia 26/07/2022 (fls.285) e apresentou resposta à acusação às fls. 423/428; DIOGO CÉSAR PICOLIN foi notificado no dia 26/07/2022 (fls. 286) e apresentou resposta á acusação às fls. 409/411; VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS foi notificado no dia 27/07/2022 (fls. 291) e apresentou resposta à acusação às fls. 316/325.

Realizada audiência de instrução, as testemunhas foram ouvidas. Ao final, os acusados foram interrogados.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais sob a forma de memoriais.

O Ministério Público requereu a condenação dos acusados e a fixação do regime inicial fechado.

LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime elencado no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06. GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ambos requereram, em caso de condenação, a fixação do regime mais brando.

DIOGO CÉSAR PICOLIN pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime elencado no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06.

VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, requereu a aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, bem como a fixação do regime mais brando.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pela prisão em flagrante (fls.1/2); boletim de ocorrência de (fls. 16/22); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27); pelas declarações de Cristiano André de Oliveira Araújo (fls. 3); Roger Gabriel de Jesus Salvador (fls. 5); Camilli Alves de Oliveira (fls.9) e dos acusados VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS (fls.7); DIOGO CÉSAR PICOLIN (fls.10); GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES (fls.12); LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES (fls.14); pelo laudo pericial de entorpecentes (fls. 31/37), pelos rebatimentos fotográficos (fls.73/82 e 85/88); pelo termo de audiência de custódia (fls. 116/120); pelo exame pericial (fls. 208/212); pelo exame químico-toxicológico (fls. 221/223 e 235/237) pelo exame referente as lesões corporais da vítima Roger Gabriel de Jesus Salvador (fls. 230/231); bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre os acusados VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS, LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES e DIOGO CÉSAR PICOLIN.

A testemunha PM Cristiano André de Oliveira Araújo, em sede policial, declarou que "(...)na data de hoje, receberam denúncia anônima de que os gêmeos Lucas e Gabriel, junto com Diogo estariam indo até a boate 017 em um carro Escort branco e estaria levando drogas para venda na boate. De posse da informação, ficaram nas imediações da boate 017, quando em dado momento avistaram o veículo Ford/ Escort trafegando pela Avenida Mangará. Deram sinal de parada e neste momento verificaram que no banco frontal do carro, no passageiro estava Lucas, o qual dispensou algo pela janela. Fizeram a abordagem, sendo que no carro estava na condução Vitor Hugo, no passageiro Lucas e no banco de trás Diogo. Em busca pessoa com Vitor Hugo encontram uma porção de maconha, que estava no bolso de sua calça. Com Diogo havia um bolsinha preta, estilo polchete, sendo que dentro havia três porções de maconha,

sendo uma embalada em plástico amarelo e outras duas em papel filme. Com Lucas nada foi localizado, mas no local onde ele havia arremessado algo, verificaram ser um embrulho contendo sete porções de cocaína, todas embaladas em plástico branco. Todos eles estavam portando um aparelho de telefone celular. Com Diogo havia a quantia de R\$ 62,00 e com Lucas R\$ 55,00. Indagado sobre as drogas Lucas disse que iriam vender a droga na boate para fazer um dinheiro, isto com a pessoa de Diogo. Que a porção de cocaína venderia por R\$10,00. Diogo também confirmou que venderia as drogas, afirmando que seria pela quantia de R\$ 50,00 a porção de maconha. Vitor Hugo disse que é usuário e o carro Escort é dele, sendo que o pessoal teria colocado combustível em seu carro para que ele os levasse até a boate. Que não é traficante e nem sabia que os demais estariam com drogas. Após, Lucas foi questionado se na casa dele havia mais drogas, oportunidade em que disse que sim. Então, dirigiram-se até lá, sendo que ao chegar no local depararam-se com o irmão de Lucas, de nome Gabriel vindo em direção ao portão. Ele estava com uma sacola branca em mãos e quando avistou os policiais, ele já saiu correndo e pulando o muro para casas vizinhas. Em dado momento, Gabriel arremessou a sacola branca que estava em suas mãos para a casa vizinha, sendo que após foi abordado, mas após entrar em luta corporal com Soldado Salvador. Foi necessário uso de algemas. Retornaram até a residência onde ele arremessou a sacola e ali a encontraram, sendo que em seu interior havia 29 porções médias de maconha, todas idênticas às porções que estavam com Diogo. Com Gabriel, ainda havia uma porção de cocaína, que estava em seu bolso, idêntica às encontradas com o irmão dele, Lucas. Na residência localizaram um rolo de papel filme e a quantia de R\$ 941,00 em notas diversas. Na residência estava a menor de nome Camille, que disse ser namorada de Gabriel e disse que nada sabia sobre os fatos. Assim, conduziram todos até a unidade policial, sendo que durante o transporte para a delegacia, Gabriel, que estava alterado, chutou o interior do guarda presos da viatura Prefixo I-16406, placas COP6952, sendo que tirou do local só arrebitos. Não sabe dizer se chegou a danificar a viatura e se seria somente apertar os arrebitos ou se realmente houve dano(...)"

Em juízo, a testemunha PM Cristiano André de Oliveira Araújo confirmou em essência o depoimento anteriormente prestado, declarando que a guarnição tinha informações sobre o envolvimento de GABRIEL, LUCAS e DIOGO com o tráfico de drogas; que, no dia dos fatos, recebeu uma informação de que os acusados GABRIEL e LUCAS iriam traficar drogas na boate 017; que, em determinado momento, visualizou o veículo de VICTOR HUGO (Ford Escort); que, durante a aproximação, LUCAS arremessou 7 (sete) porções de cocaína pela janela do veículo; que, durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha no bolso de VICTOR HUGO; que VICTOR HUGO informou que a droga era para o seu consumo próprio; que, na busca pessoal, foi encontrado R\$55,00 com LUCAS; que, com DIOGO, foram encontradas 3 (três) porções grandes de maconha e a quantia de R\$62,00; que DIOGO e LUCAS informaram que iriam vender as drogas; que LUCAS informou que havia mais drogas em sua casa; que, na residência, deparou-se com GABRIEL segurando uma sacola com 29 (vinte e nove) porções de maconha embaladas em papel filme; que GABRIEL tentou fugir, todavia, não logrou êxito; que GABRIEL resistiu a prisão e desferiu socos e cotoveladas no policial Salvador; que, durante a busca pessoal, encontrou com GABRIEL uma porção de cocaína idêntica aquela que foi localizada com LUCAS; que, no interior da residência, foi localizada a quantia de R\$941,00 e um rolo de papel filme parcialmente utilizado; que GABRIEL chutou a viatura de polícia, causando danos no compartimento de presos; que a porção de maconha encontrada com VICTOR HUGO era menor, porém, semelhante as porções encontradas com os demais acusados; que a denúncia anônima chegou através de um morador; que GABRIEL e LUCAS são conhecidos como gêmeos.

A testemunha PM Roger Gabriel de Jesus Salvador, em sede policial, declarou que "(...) receberam denúncia anônima de que os gêmeos Lucas e Gabriel e a pessoa de Diogo estariam indo vender drogas na boate 017, utilizando um veículo Ford/Escot. Patrulharam as imediações, quando depararam-se com o carro citado na Av. Mangará. Ao dar sinal de parada a pessoa de Lucas, que estava no banco do passageiro da frente dispensou algo. Procederam a abordagem, constatando que quem conduzia o carro era a pessoa de Vitor Hugo. Com este havia uma porção de maconha que estava em seu bolso. Ele disse que esta droga seria para seu uso e que nem sequer sabia

que os demais teriam droga para a venda. Que os demais colocaram gasolina em seu carro para leva- lós até a boate 017. Com Diogo, dentro de uma bolsinha preta, havia três porções de maconha, sendo uma embalada em plástico amarelo e outras duas em papel filme. No local em que Lucas arremessou algo, verificaram ser um embrulho de cor azul e dentro havia 7 porções de cocaína, todas embaladas em plástico branco e uma azul claro. Com os três havia seus aparelhos de telefone celular. Com Diogo havia a quantia de R\$ 62,00 e com Lucas R\$ 55,00. Lucas e Diogo falaram que as drogas seriam para a venda, isto durante o funcionamento da boate 017. Segundo Lucas a porção de cocaína seria vendida por R\$10,00. E segundo Diogo a maconha seria vendida pela quantia de R\$ 50,00 a porção. Lucas foi questionado se havia drogas em sua casa, momento em que disse que sim, que havia uma certa quantia. Dirigiram-se até lá, momento em que ao chegar no local depararam-se com Gabriel, irmão de Lucas, que mora na casa ao lado da dele. Este tentou evadir-se, sendo que durante ele pular os telhados das casas vizinhas, dispensou uma sacola branca, que estava nas mãos dele. Foi ele abordado e necessitou uso de algemas, devido a estar muito agressivo. Foram até onde havia arremessado a sacola e ali encontram-na, sendo que dentro havia 29 porções médias de maconha, todas embaladas de forma idêntica as que estavam com Diogo nas proximidades da boate 017. Ainda, com Gabriel, ainda havia uma porção de cocaína, que estava em seu bolso, idêntica às encontradas com o irmão dele, Lucas, nas imediações da boate 017. Na residência de Gabriel havia rolo de papel filme e a quantia de R\$ 941,00. Na casa de Gabriel estava a menor Camille, namorada dele, que disse nada saber sobre drogas e não ter envolvimento com os fatos. Acrescenta que Vitor Hugo não tem informações sobre prática dele com o tráfico. Que Gabriel quando de sua abordagem o chutava e dava socos no rumo do peito (no colete). Conduziram todos até a unidade policial, sendo que durante o transporte para a delegacia, Gabriel, que estava no guarda presos da viatura chutou o local, sendo que saiu do lugar a estrutura que ali guarnece a viatura, sendo que quebrou os arrebitos, mas não chegou a danificar a parte do metal. Por fim, do evento ficou com escoriações no braço esquerdo (...)"

Em juízo, a testemunha PM Roger Gabriel de Jesus Salvador confirmou em essência o depoimento anteriormente prestado, declarando que os irmãos gêmeos LUCAS e GABRIEL são conhecidos pelo envolvimento com tráfico de drogas; que DIOGO também é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, com passagens pela Vara da Infância e da Juventude; que recebeu uma denúncia no sentido de que LUCAS e GABRIEL estavam levando drogas em um veículo Ford Scort para serem vendidas na boate 017; que, em determinado momento, visualizou o carro; que, durante a aproximação, LUCAS arremessou 7 (sete) porções de cocaína pela janela do veículo; que, durante a busca pessoal, foi encontrado R\$55,00 com LUCAS; que, com VICTOR HUGO, motorista do veículo, foi encontrada uma porção de maconha; que, com DIOGO, foram encontradas 3 (três) porções grandes de maconha e a quantia de R\$62,00; que DIOGO e LUCAS informaram que iriam vender as drogas na boate 017; que, no veículo, havia um outro indivíduo de nome Arcanjo, contudo, nada de ilícito foi encontrado com ele; que LUCAS informou que havia mais drogas em sua casa; que, na residência, deparou-se com GABRIEL segurando uma sacola branca com 29 (vinte e nove) porções de maconha; que GABRIEL tentou fugir, todavia, não logrou êxito; que GABRIEL resistiu a prisão e desferiu joelhadas e cotoveladas contra o seu colete; que GABRIEL estava bastante agressivo; que, no interior da residência, foi localizada a quantia de R\$941,00 e um rolo de papel filme; que a porção de maconha encontrada com VICTOR HUGO era menor; que GABRIEL desferiu socos e chutes no compartimento de presos da viatura policial, causando danos.

A testemunha, Camilli Alves de Oliveira, em sede policial, declarou que "(...) na presença de sua genitora Priscila Carla Alves da Silva, RG 47.524802-8 e da Dra. Priscilla Martins Toledo Menezes OAB 432460/SP. Disse que é ex- namorada de Gabriel e que na data de hoje teria ido até a casa dele para ficar com ele. Que quanto a drogas, nada sabe sobre isso, já que não curte e não se envolve (...)"

O acusado VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS, perante a autoridade policial, declarou que "(...)afirma que é amigo de Lucas e de Diogo e também conhece Gabriel. Que na data de hoje estavam no carro ele, Lucas e Diogo e um menor de nome Arcanjo, que não foi trazido pelos policiais até esta delegacia. Que o carro Escort é seu e

os amigos pediram para que ele os levasse até a festa que estava tendo na boate defronte a faculdade. Aceitou e os levou. Com sua pessoa havia uma porção de maconha e esta é para seu uso. Não sabia que os demais do veículo estava com drogas. Não tem envolvimento com o tráfico, aduzindo que é trabalhador. (...)” Em seu interrogatório judicial, o acusado VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MALHEIROS pontuou que acusação não é verdadeira. Asseverou que não estava com entorpecente, bem como que apenas transportou LUCAS e DIOGO, porquanto eram seus amigos. Declarou que não sabia da existência das drogas. Pontuou que conhece DIOGO apenas "de vista". Revelou que LUCAS e GABRIEL são seus amigos de infância. Salientou que estava indo a boate 017 e que DIOGO e LUCAS pediram uma carona. DIOGO e LUCAS pagariam R\$25,00. Salientou que DIOGO e LUCAS falaram que iriam "dar uma volta" e que, inicialmente, DIOGO pediu a carona. Informou que LUCAS estava no banco do passageiro e que não visualizou ele arremessar algo pela janela do veículo. Declarou que estava carregando um cigarro de maconha para o seu consumo próprio. Pontuou que acredita que LUCAS e GABRIEL moram no mesmo imóvel. Salientou que sabia que DIOGO e LUCAS eram usuários de entorpecentes. Pontuou que não sabia que LUCAS vendia drogas.

O acusado DIOGO CÉSAR PICOLIN, perante a autoridade policial, declarou que“(...): que acompanhado de sua Advogada PRISCILLA MARTINS TOLEDO MENEZES, não tem filhos menores e sua irmã PATRÍCIA, foi avisada através do nº (17)99607- 6840 e deseja também que seu pai EVANDRO seja avisado através do telefone (17)99672-7021 mas este somente da caixa postal. Afirma que a droga encontrada com sua pessoa seria para uso pessoal e não sabia que os demais dentro do carro estavam também com drogas, estava no carro indo para uma festa na Boate 017 e não conhece a pessoa de GABRIEL. Não pratico tráfico de drogas. (...)”

Em seu interrogatório judicial, o acusado DIOGO CÉSAR PICOLIN informou que as drogas eram para o seu consumo e que o dinheiro encontrado era para custear o valor do entrada da boate 017. Salientou que, além dele, estavam no veículo LUCAS, VICTOR HUGO e Arcanjo. Não recordou se LUCAS arremessou algo pela janela, pois estava no banco traseiro. Asseverou que não sabia que LUCAS e VICTOR HUGO estavam com drogas. Ato contínuo, mencionou que as drogas estavam em seu bolso e que não tem algo contra os policiais militares. Pontuou que não confessou informalmente o tráfico de drogas. Declarou que Arcanjo convidou para ir a festa na boate 017, bem como que não conhecia GABRIEL. Revelou que conhecia LUCAS há pouco tempo. Salientou que iria consumir maconha no interior da boate.

O acusado GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES, perante a autoridade policial, declarou que “(...)que não tem filhos menores de idade. Está acompanhado de sua Advogada PRISCILLA MARTINS TOLEDO MENEZES e sua família esteve presente na Delegacia e não deseja avisar mais ninguém de sua prisão. Que deseja fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio(...)”

Em seu interrogatório judicial, o acusado GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GENTIL GONÇALVES confessou a traficância. Revelou que, no dia dos fatos, usou cocaína e que não se recorda sobre a dinâmica dos fatos. Confirmou que havia drogas em sua casa (29 porções de maconha), bem como um rolo de papel filme. Informou que havia dinheiro em sua carteira. Pontuou que seu irmão não traficava e que não conhecia DIOGO, tampouco VICTOR HUGO. Por fim, asseverou que LUCAS não morava em sua casa.

O acusado LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES, perante a autoridade policial, declarou que “(...)que está acompanhado de sua Advogada PRISCILLA MARTINS TOLEDO MENEZES. Não tem filhos. Sua família esteve presente nesta Delegacia e não deseja avisar mais ninguém de sua prisão. Quanto aos fatos, afirma que a droga encontrada com ele era apenas para uso próprio. Afirma que ia em uma festa na Boate 017 e quanto aos demais que estavam no carro com ele, Vitor Hugo e Diogo, não sabia que eles tinham drogas, só sabia da sua. Afirma que não tem envolvimento com o seu irmão Gabriel no tráfico de drogas e não sabia que seu irmão tinha drogas(...)”.

Em seu interrogatório judicial, o acusado LUCAS MATHEUS DA SILVA GENTIL GONÇALVES negou a autoria. Informou que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo próprio. Revelou que estava no banco do passageiro e que arremessou porções pela janela do veículo. Informou que estava indo a uma festa na boate 017. Pontuou que não tem algo contra os policiais militares e que não confessou informalmente o

tráfico de drogas. Revelou que VICTOR HUGO e DIOGO não são traficantes. Salientou que não iria vender as drogas. Asseverou que VICTOR HUGO e DIOGO foram a sua casa, pois iriam a festa na boate 017. Pontuou que não comentou algo relacionado aos entorpecentes com VICTOR HUGO e com DIOGO. Asseverou que as drogas estavam no seu bolso e que VICTOR HUGO e DIOGO não perguntaram algo relacionado aos entorpecentes. Revelou que não informou os policiais sobre a existência de mais drogas na casa do GABRIEL.

Pois bem.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 25/27, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 35/37 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 221/225, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade do delito de tráfico de drogas. De fato, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Como cediço, os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova.

Não podem, pois, tais agentes ser considerados inidôneos ou suspeitos para prestar depoimentos, por conta de mera condição funcional. Outrossim, não há nos autos indicação de que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Ante ao reconhecimento da materialidade, passo a analisar a autoria dos acusados.

I) Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves

A confissão prestada em Juízo pelo acusado Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves, em relação ao crime de tráfico de drogas, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Com efeito, os policiais militares Roger Gabriel de Jesus Salvador e Cristiano André de Oliveira Araújo foram uníssomos em afirmar que Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves foi flagrado portando uma sacola com 29 (vinte e nove) porções de maconha, além de uma porção de cocaína.

Além da quantidade significativa de entorpecentes, no interior da residência do acusado, os servidores apreenderam um rolo com plástico filme similar ao que fora utilizado para embalar as porções de maconha (fls. 208/212), bem como o montante de R\$941,00 (novecentos e quarenta e um reais) em espécie, fracionada em notas diversas (fls. 26).

Diante disso, a autoria do crime de tráfico de drogas é patente.

De igual modo, apesar da "amnésia" do acusado Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves no tocante aos delitos de lesão corporal, resistência e dano qualificado, verifica-se que a autoria restou comprovada.

Isso porque os servidores ouvidos em Juízo foram claros em dizer que, durante a prisão, Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves desferiu socos e cotoveladas no policial militar Roger Gabriel de Jesus Salvador. Nota-se que as agressões causaram as lesões descritas no laudo pericial de fls. 230/231.

Além do mais, os militares mencionaram que, após ser colocado no compartimento de

presos da viatura policial, Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves chutou e socou o veículo, vindo a causar os danos relatados no laudo pericial de fls. 218/220.

Portanto, de rigor a condenação do réu Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves, nos termos da exordial acusatória.

II) Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves e Diogo César Picolin

Em que pesem os acusados Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves e Diogo César Picolin tenham negado a autoria do delito de tráfico de drogas argumentando que as drogas se destinavam ao consumo próprio, as provas dos autos demonstram o contrário.

Nesse sentido, em Juízo, os servidores Roger Gabriel de Jesus Salvador e Cristiano André de Oliveira Araújo revelaram que, antes dos fatos, já pairavam denúncias relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes sob os irmãos Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves e Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves e que Diogo César Picolin também estaria envolvido na operação espúria.

Ademais, os militares salientaram que, no dia dos fatos, receberam uma denúncia anônima que apontava que os acusados estavam indo a Boate 017, em um veículo Ford Escort, comercializar entorpecentes. A guarnição logrou êxito em localizar o veículo e realizar a abordagem que culminou na apreensão de quantidade expressiva de cocaína e maconha.

Durante o seu interrogatório, apesar de não assumir a finalidade mercantil, Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves assumiu que as 7 (sete) porções de cocaína eram suas. Por sua vez, de igual modo, Diogo César Picolin assumiu a propriedade das 3 (três) porções grandes de maconha.

Além da quantidade significativa, a qual destoa do mero consumo pessoal, depreende-se que as porções de cocaína e maconha são similares àquelas que foram localizadas posteriormente com o réu Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves.

Por fim, faz-se necessário destacar que os dois servidores ouvidos em Juízo apontaram que tanto Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves quanto Diogo César Picolin informaram que os entorpecentes seriam vendidos na Boate 017. O acusado Lucas ainda revelou que havia mais drogas em sua casa, o que deu azo ao deslocamento da guarnição e consequente prisão do seu irmão Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves.

Assim, de rigor a condenação de Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves e Diogo César Picolin pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

III) Victor Hugo do Nascimento Malheiros

Em juízo, durante o seu interrogatório, o réu Victor Hugo do Nascimento Malheiros negou qualquer conhecimento acerca do crime de tráfico de drogas, todavia, extrai-se das provas produzidas que o acusado tinha ciência de que, no dia dos fatos, estava transportando entorpecentes.

Com efeito, depreende-se dos depoimentos colhidos que o acusado Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves estava no banco do passageiro, ou seja, ao lado de Victor Hugo do Nascimento Malheiros, condutor do veículo Ford Escort.

Dessa maneira, a julgar pelo tamanho das 7 (sete) porções de cocaína que estavam com Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves, revela-se insustentável a narrativa de total desconhecimento.

De outro pórtico, é salutar destacar que Victor Hugo do Nascimento Malheiros mencionou que Diogo César Picolin era seu amigo, contudo, no decorrer do seu interrogatório, alterou a versão e pontuou que conhecia o referido apenas "de vista".

Além do mais, inicialmente, Victor Hugo do Nascimento Malheiros pontuou que não estava com algum entorpecente, todavia, posteriormente, mencionou que estava apenas com "um cigarro de maconha".

Apesar da versão exculpatória apresentada, verifica-se que o réu foi surpreendido na posse de uma porção de maconha similar àquelas que foram apreendidas com Diogo César Picolin e Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves.

Em síntese, diante do mosaico probatório, é evidente a incongruência da hipótese suscitada pelo acusado Victor Hugo do Nascimento Malheiros, sendo de rigor sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

IV) Minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) que o agente seja primário; 2) possua bons antecedentes; 3) não se dedique a atividades criminosas e 4) não integre organização do gênero.

A ausência de dedicação a atividades criminosas é requisito diverso da primariedade do acusado. Ou seja, ainda que o réu não possua condenações transitadas em julgado, pode dedicar-se a atividades criminosas e, desse modo, afastar a causa especial de diminuição de pena.

No presente caso, as testemunhas Roger Gabriel de Jesus Salvador e Cristiano André de Oliveira Araújo relataram denúncias pretéritas sobre o envolvimento dos réus Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves, Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves e Diogo César Picolin com a mercancia de entorpecentes.

Ademais, para além da variedade de drogas (maconha e cocaína), nota-se que houve apreensão de apetrecho comumente associado ao tráfico de entorpecentes (rolo com plástico filme) e quantia significativa fracionada em notas diversas (fls. 25/27), elementos que, aliados ao fato de que Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves e Diogo César Picolin foram surpreendidos no momento em que se deslocavam para comercializar drogas em local de grande circulação (Boate 017), apontam para a existência de estrutura minimamente organizada para a traficância.

Nesse ponto, não bastasse o contexto delineado acima, verifica-se que, recentemente, no ano de 2021, Diogo César Picolin foi internado em virtude da prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (1500374-36.2021.8.26.0541).

Assim sendo, tenho que os acusados Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves, Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves e Diogo César Picolin se dedicavam a atividades criminosas, sobretudo ao tráfico ilícito de entorpecentes, o que obsta a aplicação da minorante.

Sobre a temática, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reverbera entendimento semelhante, a saber:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL: MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - ADMISSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - QUANTIDADE ELEVADA E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA (ART. 42) - BENESSE AFASTADA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL: PENA - MAJORAÇÃO - AFASTAMENTO DO REDUTOR DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 - ADMISSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - EVIDENTE ENVOLVIMENTO E DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS TENDO EM VISTA A QUANTIDADE ELEVADA E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - BENESSE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA SUA OITIVA - ROL APRESENTADO QUANDO DA DEFESA PRÉVIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PROVA ILÍCITA - INOCORRÊNCIA - INGRESSO NO IMÓVEL FRANQUEADO POR MORADOR - CONFIGURAÇÃO, ADEMAIS, DE CRIME PERMANENTE - HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 15002802620218260594 SP 1500280-26.2021.8.26.0594, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 27/01/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2022).

Por outro lado, em relação ao réu Victor Hugo do Nascimento Malheiros, depreende-se que não restou evidenciada sua dedicação a atividades criminosas.

Diante disso, tendo em vista que o acusado não ostenta antecedentes criminais, é de rigor a concessão da benesse.

Todavia, apesar do réu alegar que é pintor, não houve demonstração de aptidão a vida regrada ou de dedicação a vínculo duradouro de trabalho, não tendo o referido comprovado registro de emprego ainda que pretérito em carteira de trabalho ou mesmo apresentado declaração de emprego, ausente prova positiva, que cabia à defesa, de bons antecedentes (os quais não se inferem da mera ausência de maus antecedentes). Além do mais, destaca-se ainda que Victor Hugo do Nascimento Malheiros transportava em seu veículo quantidade e variedade significativa de entorpecentes (cocaína e maconha).

Assim, ante as circunstâncias acima mencionadas, aplico a minorante no patamar mínimo de 1/6.

Nesse sentido:

Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Recurso defensivo - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura - Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas - Depoimentos das testemunhas convincentes e sem desmentidos - Condenação mantida - Desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 1343/06 - Impossibilidade - Intuito mercantil evidenciado - Dosimetria - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Manutenção do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 à fração de 1/6, aplicado na origem, ante à ausência de recurso ministerial - Quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, dotada de elevado poder viciante, que inviabilizam a concessão do redutor na fração requerida - Regime semiaberto fixado na origem que não comporta reparo - Impossibilidade substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal - Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15016709720198260530 SP 1501670-97.2019.8.26.0530, Relator: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 10/10/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022).

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

I) Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves

Tráfico de drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: Nota-se que fora apreendida substância denominada "cocaína", causadora de dependência física e psíquica, sendo das mais lesivas ao usuário, o que autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal.

(b) quantidade: a quantidade apreendida merece exasperação, sobretudo em razão da apreensão de 33 (trinta e três) porções de maconha e 8 (oito) porções de cocaína. Destarte, duas vetoriais (natureza da droga e quantidade) devem ser consideradas desfavoravelmente ao sentenciado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. Todavia, presente a atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão espontânea.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Conforme já fundamentado, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/2006, pois o réu se dedicava à atividade do tráfico de drogas.

Assim, fixa-se a reprimenda em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 444 dias-multa.

Lesão corporal leve

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal são as mesmas do crime de tráfico de drogas.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa não incide, em atenção ao teor da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há majorantes, tampouco agravantes.

Assim, fixa-se a reprimenda em 3 meses de detenção.

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal são as mesmas dos crimes anteriores.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa não incide, em atenção ao teor da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há majorantes, tampouco agravantes.

Assim, fixa-se a reprimenda em 2 meses de detenção.

Dano qualificado

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

(...)

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

(...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal são as mesmas dos crimes anteriores.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa não incide, em atenção ao teor da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há majorantes, tampouco agravantes.

Portanto, fixa-se a reprimenda em 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Concurso material (art. 69 do CP)

Caracterizado o concurso material dos crimes praticados pelo réu Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves (CP, art. 69), aplicam-se cumulativamente as penas dos delitos de lesão corporal, resistência e dano qualificado e tráfico de drogas.

Contudo, tendo em vista que as penas possuem naturezas diversas, deverá ser executada inicialmente a pena de reclusão (4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão).

A pena de detenção (11 meses de detenção) deverá ser executada posteriormente, notadamente por ser menos grave.

II) Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves

Tráfico de drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: Nota-se que fora apreendida substância denominada "cocaína", causadora de dependência física e psíquica, sendo das mais lesivas ao usuário, o que autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal.

(b) quantidade: a quantidade apreendida merece exasperação, sobretudo em razão da apreensão de 33 (trinta e três) porções de maconha e 8 (oito) porções de cocaína. Destarte, duas vetoriais (natureza da droga e quantidade) devem ser consideradas desfavoravelmente ao sentenciado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. Contudo, presente a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Conforme já fundamentado, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/2006, pois o réu se dedicava à atividade do tráfico de drogas.

Assim, fixa-se a reprimenda em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

III) Diogo César Picolin

Tráfico de drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: Nota-se que fora apreendida substância denominada "cocaína", causadora de dependência física e psíquica, sendo das mais lesivas ao usuário, o

que autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal.

(b) quantidade: a quantidade apreendida merece exasperação, sobretudo em razão da apreensão de 33 (trinta e três) porções de maconha e 8 (oito) porções de cocaína. Destarte, duas vetoriais (natureza da droga e quantidade) devem ser consideradas desfavoravelmente ao sentenciado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. Contudo, presente a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Conforme já fundamentado, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/2006, pois o réu se dedicava ao tráfico de drogas.

Assim, fixa-se a reprimenda em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

IV) Victor Hugo do Nascimento Malheiros

Tráfico de drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

Deixo de majorar a pena nesse ponto, porquanto a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram fundamentais para delimitação do patamar da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. De igual modo, não há atenuantes.

Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento de pena. Contudo, conforme já fundamentado, aplico a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar mínimo de 1/6.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO para os acusados Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves, Diogo César Picolin e Lucas Matheus da Silva Gentil Gonçalves, sobretudo por ser o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a excessiva gravidade da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz. A conduta aqui apurada é daquelas

que, em práticas reiteradas, vem comprometendo sensivelmente a qualidade de vida na cidade ao inculcar sensação de insegurança no meio social.

Com efeito, no presente caso, a gravidade concreta restou evidenciada pelas circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza), bem como pela informação acerca da dedicação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Para cumprimento da pena de detenção imposta ao réu Gabriel Henrique da Silva Gentil Gonçalves, fixo o regime inicial ABERTO, considerando o quantum da pena. Com relação ao acusado Victor Hugo do Nascimento Malheiros, diante do quantum da pena e da ausência de dedicação a atividades criminosas, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime SEMIABERTO, adequado à consecução das finalidades da sanção penal. Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena corporal, notadamente em virtude da quantidade da pena fixada.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Com relação ao acusado Victor Hugo do Nascimento Malheiros, não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título de detração (artigo 42 do Código Penal), visto que o réu respondeu ao processo em liberdade

Valor unitário do dia-multa

A míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do